

1501246-04.2021.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: JAMIL ROS SABBAG

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes.

Os elementos probatórios colacionados nos autos (depoimentos policiais e laudos periciais) atestam a configuração do tráfico de drogas. Apesar dos depoimentos defensivos apontarem para a condição dos réus como usuários, tais alegações não anulam a ocorrência da traficância. Para ilustrar:

"A condição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

2ª Vara

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, nº 50, Garça - SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501246-04.2021.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501246-04.2021.8.26.0201

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MINOR MATEUS KOBAYASHI e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAMIL ROS SABBAG

Vistos.

WANDERSON GONÇALVES FIGUEIREDO e MINOR MATEUS KOBAYASHI foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 10h45min, na estrada que interliga o Distrito de Jafa ao Bairro Itiratupã, nesta comarca, guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 32 (trinta e dois) microtubos de cocaína, com peso líquido de 6,72g (seis gramas e setenta e dois miligramas) e 2 (duas) porções de maconha, com peso líquido total de 12,03g (doze gramas e três miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 136/153 e 201/214) e foi recebida a denúncia (fls. 221/222).

Durante a audiência de instrução foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e os réus interrogados (fls. 277/278). Em alegações finais por memoriais escritos, o Ministério Público requereu a procedência da ação e a Defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, além de constar pedidos subsidiários. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por não vislumbrar ser oportuna a instauração de incidente de dependência toxicológica, haja vista que a mera alegação, desprovida de indícios que apontem a dependência e a incapacidade de autodeterminação para a prática criminosa, indefiro o pedido formulado pela Defesa nesse sentido.

No mais, a ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelas imagens de fls. 40/42, pelo laudo de constatação (fls. 49/51) e pelo laudo definitivo (fls. 103/107), bem como pela prova oral produzida. Incontroversa, também, a autoria.

Os policiais militares Ivan Mendes da Silva e André Vinicius de Almeida informaram que exercem funções no policiamento ambiental. No dia dos fatos, entravam na vicinal que liga o distrito jafense ao Bairro Itiratupã e enquanto acessavam o pontilhão avistaram um veículo estacionado com dois indivíduos no interior. Não sendo comum a parada naquele local, efetuaram a abordagem pessoal e nada encontraram, porém, no console do veículo localizaram um estojo que carregava as porções de maconha e outro estojo, dentro de uma mochila, em que estavam os microtubos de cocaína. Na ocasião, os réus disseram que eram de Bauru e tinham conseguido um dinheiro por um serviço que fizeram, que compraram as drogas em Marília e estavam retornando para Bauru, mas o combustível acabou e eles pararam ali, que os entorpecentes eram para o consumo de ambos.

A testemunha de defesa Luci Mairy Ferreira Coutinho informou que não tem conhecimento dos fatos aqui analisados. Conhece a família do réu Minor há mais de 20 anos e tomou ciência sobre o uso de drogas pelo acusado em razão de sua cunhada, irmã do réu, ter comentado recentemente.

A testemunha defensiva Fernando Castro dos Santos depôs que conhece a família do réu Minor há 19 anos. Pouco tempo atrás ficou sabendo do uso de drogas por parte do acusado, mais precisamente que ele estava se recuperando da dependência química.

A testemunha defensiva Cileide Favoretto, mãe do réu Wanderson, disse que seu filho é usuário de drogas há bastante tempo, tendo inclusive já vendido objetos da casa para comprar entorpecentes. Já tentou internação.

Em seu interrogatório, o réu Wanderson Gonçalves Figueiredo negou os fatos narrados na denúncia, relatando que portavam as drogas para uso próprio. Estavam voltando de uma festa e pararam na estrada rural a fim de realizar o uso dos entorpecentes. Compraram as drogas de uma vez só pois não tinham condições financeiras de ir sempre. A maconha era usada visando o alívio da abstinência pelo uso de cocaína. Era usuário de crack, mas fez tratamento e posteriormente casou. Faz o uso de drogas há 10 anos, aproximadamente.

Ao ser interrogado, o réu Minor Mateus Kobayashi também negou a prática de traficância, relatando que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal. Estavam numa festa em Marília e adquiriram as drogas lá, então retornavam para Bauru. Usa drogas há dois anos. Antes dos fatos exercia a profissão de motorista de caminhão, atualmente trabalha com obras.

A quantidade de droga apreendida não deixa dúvida que ela se destinava ao comércio ilícito. Assim, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como os demais elementos de prova, comprovam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes.

Os elementos probatórios colacionados nos autos (depoimentos policiais e laudos periciais) atestam a configuração do tráfico de drogas. Apesar dos depoimentos defensivos apontarem para a condição dos réus como usuários, tais alegações não anulam a ocorrência da traficância. Para ilustrar:

“A condição de usuário de drogas não exclui a de traficante, sendo infelizmente comum a mercancia realizada pelo usuário com o intuito de financiar seu vício.”

(STF. HC SP 0048517-15.2021.1.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: 10/03/2022. Julgamento: 06/12/2021. Relator: Edson Fachin)

Adiante, a Lei nº 11.343/06 consiste em conferir tratamento diferenciado àquele que se envolve episodicamente com o tráfico ilícito de entorpecentes e não resguarda maus antecedentes. Segundo Guilherme de Souza Nucci:

"[...] cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou § 1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode-se valer de pena mais branda." (LEIS PENAS E PROCESSUAIS PENAS COMENTADAS, Vol. 1, 9ª Edição, p. 358/359)

No caso em tela, o réu Wanderson já foi condenado definitivamente por furto qualificado (0000016-96.2015.8.26.0593), por roubo majorado (0019391-05.2012.8.26.0071), por porte de drogas para consumo pessoal (0023075-98.2013.8.26.0071), e por roubo (0023826-27.2009.8.26.0071), conforme fls. 52/55, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Já o réu Minor é primário (fls. 56/57) e, em conjunto dos outros requisitos exigidos (ostentar bons antecedentes, não se dedicar s atividades criminosas, não integrar organização criminosa), merece a aplicação da referida causa de diminuição da pena (tráfico privilegiado).

Assim, comprovados os termos da denúncia, de rigor a condenação.

Passo ao cálculo das penas.

Em relação ao réu WANDERSON GONÇALVES FIGUEIREDO:

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu registra maus antecedentes, ensejando o acréscimo de 1/6 na pena-base, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, por ser reincidente (fls. 52), agravo a pena em 1/6, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva no patamar acima

O regime inicial é o fechado, seja pela quantidade de pena aliada à reincidência, seja por se tratar de infração penal equiparada a crime hediondo, regime esse que não se altera frente o art. 387, § 2º, do CPP, pois o réu teria cumprido apenas 11% da pena, insuficiente à progressão, de acordo com os parâmetros do art. 112 do LEP. Quanto à substituição da pena, o Supremo Tribunal Federal realmente entendeu ser inconstitucional a vedação feita no art. 44 da Lei de Drogas (Habeas Corpus nº 97.256/RS). Porém, não estão presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

O valor de cada dia multa deve ficar no mínimo previsto na legislação especial, em razão da falta de prova acerca a condição econômica do réu.

Em relação ao réu MINOR MATEUS KOBAYASHI:

Na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo circunstâncias desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, a pena não se altera, pois não vislumbro qualquer circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase de dosimetria, por fim, de rigor a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial é o aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP e, presentes os requisitos legais, já que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a vedação feita no art. 44 da Lei de Drogas (Habeas Corpus nº 97.256/RS), cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em .

O valor de cada dia multa deve ficar no mínimo previsto na legislação especial, em razão da falta de prova acerca a condição econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WANDERSON GONÇALVES FIGUEIREDO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, à pena

de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no mínimo.

Bem como para CONDENAR o réu MINOR MATEUS KOBAYASHI como incurso no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade pelo pagamento de duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada, com destinação a ser dada na fase de execução, sem prejuízo da multa.

Nos termos dos artigos 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal, fica mantida a prisão preventiva de WANDERSON GONÇALVES FIGUEIREDO, pois os motivos que levaram à decretação da medida permanecem inalterados.

Expeça-se o necessário, façam-se as devidas comunicações e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publique-se e intime-se.

Garça, 1º de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA